

İhracat Kontrolü, Çift Kullanım ve Yaptırım Taraması — Son Kullanıcı Beyanı

Kapsam: Bu ek, güçlü kriptografi (AES-256-GCM, Ed25519, ECDH P-256) içeren Tedbirge yazılımının uluslararası ihracat kontrol rejimleri ve yaptırım programları ile uyumlu kullanımına ilişkin son kullanıcı beyanıdır.

Dayanak: Wassenaar Düzenlemesi Kat. 5 Böl. 2 · (AB) 2021/821 · 5A002/5D002 · ABD EAR (EAR99/5D002 analojisi) · BM/AB/OFAC yaptırım listeleri

C.1 Sınıflandırma bilgisi

Son Kullanıcı, yazılımın simetrik 256 bit ve asimetrik eliptik eğri kriptografi içerdiğini ve bu nedenle çift kullanımlı ürün sınıflandırması kapsamına girebileceğini bildiğini beyan eder. Yazılım salt yazılım olarak sevk edilir; hiçbir şifreleme donanımı, verici veya anten teslim edilmez.

C.2 Son kullanım beyanı

Son Kullanıcı, yazılımı yalnızca beyan ettiği meşru sivil/kurumsal haberleşme süreklilik amaçlarıyla kullanacağını; nükleer, kimyasal, biyolojik silah veya füze teknolojisi geliştirme faaliyetlerinde, hukuka aykırı kitlesel gözetim sistemlerinde veya insan hakları ihlaline yol açacak uygulamalarda kullanmayacağını taahhüt eder.

C.3 Yaptırım taraması

Son Kullanıcı; kendisinin, hâkim ortaklarının ve nihai yararlanıcılarının BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği konsolide yaptırım listesi, ABD OFAC SDN listesi ve Türkiye'nin taraf olduğu yaptırım rejimlerinde yer almadığını beyan eder. Statüsünde değişiklik olması hâlinde derhal Tedbirge'yi bilgilendirir.

C.4 Yeniden ihracat yasağı

Yazılımın, lisansı olmayan üçüncü kişilere devri, alt lisanslanması, yeniden ihracı veya ambargo/yaptırım uygulanan ülke ya da kişilere doğrudan veya dolaylı olarak erişilebilir kılınması yasaktır.

C.5 Kayıt ve denetim

Son Kullanıcı, dağıtım ve kurulum kayıtlarını en az 5 yıl saklar; yetkili ihracat kontrol makamının veya Tedbirge'nin yazılı talebi hâlinde bu kayıtları sunar.

C.6 İhlalin sonucu

Bu ekin ihlali hâlinde lisans, ihbara gerek olmaksızın derhal sona erer; doğan tüm idari ve cezai sorumluluk Son Kullanıcı'ya aittir.

İmza bloğu

Son Kullanıcı (kurum unvanı, yetkili ad-soyad, ülke, tarih, imza) — Tedbirge: Mehmet DİNÇ (Tedbirge Gateway)

Bu metin taslaktır ve hukuki görüş yerine geçmez; imzalanmadan önce hukuk müşavirinizce nihai hâline getirilmelidir.